

מסורת הש"ס

(א) לעיל לג: ע"ש; (ב) [מכּוּזוּת פ. ע"ש]; (ג) שם; (ד) מכּוּזוּת פ.י: גיטין כה; (ה) ב"מ קט"ו, 1) וי"ל דמסוקין, עיב"ד; (ו) י"ל כהו. רש"י, (ח) ווע' מוס' מנחות נח: ד"ה ואיכא דלאמרי,

גליון הש"ס

גמרא צייר דפסירי לרועה. עיין ד"ק דף עט ע"ב מוס' ד"ה פאין:

הגהות הב"ח

(א) גמ' דאלו אמר עכו"ם לא מסימן; (ב) שם מהימן מ"ט לא חליף; (ג) שם ואמר רב יהודה אכלה ערלה שביעית וכלאים זונה חזקה:

הגהות הגר"א

[א] רשב"ם ד"ה ומשני. אכל סי טו. ש"ע סי' עב ובי"ה סי' קלה. ורמב"ם ושו"ע סי' קלה כתבו בעדים לבד ועומצ"י רבינו שם ב"ק פ"ה : (ה)

מוסף רש"י

מגלא ותובלליא. כלי גורדי ממרים, המגל גורדי ותובליל חגל לעלות לקבל מרוב גבה, וי"מ תובליל טל לקבל פירות (רע"ז דג). ואמר. בעניני, איזיל איגוריה לדקלא דפלגיא. כלומר קלוקט הפירות, מהימן, וסבקינן ליה ציד ללקט הפירות בלא עדים ושטר, אחרי שאין שום שבועהעל שמוין בדבר קודם לקיטה, ושם אלא כמיה וטען להדי"מ חזר שליטת האלן לית עליה אלא שטות היתם, אלא חתומה דלעגדיה אלא מריה דדיקלא ואמר להדי"מ, לא מסימן מתקט עד דמימי חלוי, (רע"ז דג). אכלה ערלה. אכלה לוקט שני ערלה, שאין חתומה אלא במודות, שהפיר אסור בהנאה, או שביעית שהוא הפקר, או שביעית חלוי, הרי זו חזקה. ענין לו למנון שלג שנים, אי אחת מהשלג שנים אחת מחלן (מכּוּזוּת פ. הגדרות. פ.במות גיטין ב). במתה דקה על שם (מכּוּזוּת לג) גדרות לאן (מכּוּזוּת פד). אין לתון חזקה. אין המתוקן כהם יוכל לומר לקוחין הן צדי, שמה מלאן והכיטין כהמות, לפי שצריך להקץ בשדות (שם) אדם שפספס אינו יכול לטעון לבעליהם מכהם י' דליכא למימר מעמלן הלכו אלטו (צ"ח פ. ב).

מוסף תוספות

א. דאכילת זמורות אכילה היא, וזו אכילת היתר שאין ערלה נהוגת בעצמים וכו', ושביעית גמי אינה נהוגת בעצמי דכל שאינו פרי אינו מופקר בשביעית וכו', וכלאיים גמי וכו'. רש"י. ב. אלמא נאסר הענין אע"פ שאין בו פירי. מוס'. ה"א"ש מכּוּזוּת פ. ג. ויש מי שאומר שאפי' הוסיפו הזמורות אינו נאסר אלא התוספות אבל עיקרן של גפנים שהיו שם קודם לכן לא נאסר. רש"י.

רבינו גרשום

ומקשי' מי איכא מידי וכו'. אלא אמר רבא אי אמר הווא ישראל דובנה מעבדים קמי דידי ובנה הווא עכו"ם מיניה דישיראל ולבתר הכי ובנה (מיני) ניהלי מהימן מיגו וכו'; האי מאן דאחזיק מגורא דעורדי ולבר. כגון שרגילין בני אדם שיש להם שדות סמוך ליצר משמרין מקצת משהה סמוך ליצר וכונסין בשדה ונרשין מחזיקה בין השדה בין החרש וכו' אלא אמר הווא ולא יבואו לשבור המחיצה ולאכול התבוא' ואם החזיק אדם באותו שיוור שהניח בשביל הערודים אפילו לאחר שעמדה ברשותו ג' שבוע אין חוקתו חזקה מאי טעם דאמרין האי דלא מיחה זה בעל הקרקע בתוך ג' שבוע דקסבר הוראיל וכל מאי דזרע האי ערודי

לדידי **אמר לי עכו"ם דמינך זונה מהימן.** דמדלסקי אדעמיה

למטיען הכי ה"ג הוה מזי למטיען אלא זבינתה מינך ואכלתי' שני חזקה דמהימן הלכך מה לו לשקר וקושטא קאמר: **מי איכא מידי דאילו אמר עכו"ם לא מהימן כו'.** השתא נמי חזקה שאין עמה טענה

לדידי **אמר לי עכו"ם דמינך זבנה מהימן מי איכא מידי דאילו (ה) עכו"ם** אמר לא מהימן ואילו אמר ישראל משמיה דעכו"ם מהימן אלא אמר רבא **"אי אמר ישראל קמי דידי זבנה עכו"ם מינך זבנה ניהלי מהימן מיגו דאי בעי א"ל אנא זבינתה מינך** ^ה**ואמר רב יהודה האי מאן דנקיט מגלא ותובליא ואמר איזיל איגורה לדקלא דפלגיא דובנתיה מיניה מהימן (ו) לא חציף איניש למיגור דקלא דלאו דיליה ואמר רב יהודה י'האי מאן דאחזיק מגורא דעורדי ולבר לא הוי חזקה מ"ט מימר אמר כל דזרע גמי עורדי אכלי ליה** ^ז**ואמר רב יהודה אכלה ערלה (ו) אינה חזקה תניא גמי הכי י'אכלה ערלה שביעית וכלאים אינה חזקה אמר רב יוסף י'אכלה שחת לא הוי חזקה אמר רבא י'ואי בצואר מחווא קיימא הוי חזקה אמר רב נחמן יתפתיחא לא הוי חזקה י'אפיק כורא ועי"ל כורא לא הוי חזקה י'והני דבי ריש גלותא לא מחזקי בן ולא מחזקינן בהו: והעבדים וכו': עבדים יש להם חזקה** ^ז**והאמר ר"ל י'הגדרות אין להן חזקה רבא אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר ג' שבוע אמר רבא י'אם היה קטן מוטל בעריסה יש לו חזקה לאלתר פשיטא לא צריכא דאית ליה אימא מהו דתימא גיחוש דלמא אימיה עיילתיה להתם קמ"ל אימא לא מגשיא ברא** ^ח**הנהו עיזי דאכלו חושלא בנהרדעא אתא מרי חושלא תפסינהו והוה קא טעין טובא אמר אבוב דשמואל י'יכול למעון עד כדי דמיהן דאי בעי אמר לקוחות הן בידי והאמר ר"ל י'הגדרות אין להן חזקה** ^ט**עייז י'דמסירה לרועה והא איכא צפרא ופניא בנהרדעא מייעי שביחי ומידא לידא משלמי: ר' ישמעאל אומר שלשה חדשים וכו': לימא גיר איכא בינייהו דרבי ישמעאל סבר גיר לא הוי חזקה ורבי עקיבא סבר גיר הוי חזקה ותסברא לרבי עקיבא חודש אפילו**

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא לו.

חבי גרים ר"ח אב"ה ער"ה שביעית ובכלאים הויא חזקה. וכן נראה לר"י עיקר ויאירי כשאכלה זמורות^א וכן מוכח בהאשה שנפלו (מכּוּזוּת דף פ. ב) דתנן המזויל הוצאות על נכסי אשתו הוציל הרבה ואכל קימעא קימעא ואכל הרבה מה שהוציל הוציל ומה שאכל אכל ואמר בגמרא עבד רב יהודה עובדא כחצילי זמורות ורב יהודה לטעמיה דאמר רב יהודה אכלה לטעמיה שביעית וכלאים הויא חזקה(י) ואין לומר דלעולם גרס הכא אינה חזקה והתם כשאכלה זמורות והכא כשאכלה פירות שהן אסורים ולכן לא הויא חזקה שלא אכל כדרך האוכלים דאם כן הוה ליה לאיתמייה ההיא דהתם נמי הכא דלאירי צדיני חזקה וז"ל דהכא משמע דזמורות וע"י כלאים שרו ומ"ש מהא דאמרין דפרק כל שעה (פסחים דף כו: ב) תנור שהסיקוהו צקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרס חדש יומץ מכלל דאסירי ואמרין נמי התם (דף כה.) כלאי הכרס עיקרן נאסר^ב ומיהו הא לא קשה דליכא למימר דעיקרן נאסר משום דכתיב (דברים כג) הזרע וי"ל דהתם איירי בזרע מעיקרן שזרעו הזרעים עם נטיעות הכרס שגדלו הזמורות כדאיסור אכל הכא איירי בזמורות שהיו כבר גדולים קודם שזרעו כלאים שאותן אינן נאסרים אלא כשהוסיפו מאתים^ג כדאמר דפרק כל שעה (שם דף כה.) ובפרק כל הנשכר (סו"ף דף קטו.) זרוע וצא הוסיף מאתים אין לא הוסיף מאתים לא ומאירי הכא שזמורות לא הוסיפו מאתים והפירות הוסיפו ולכן לא הויא חזקה אלא בזמורות ואין זה דומק דהכי הוי אורחא דמילתא שקודם מוסיפין הפירות מאתים הוי גדולות קודם זריעת כלאים: נרה

נחנאל פירש תפתיחא שזה שלא חרש אותה אלא בגשמה ונשצה הרוח וזרחה השמש ומתצנעה כגון: פתחי חרישה וזרע זה כגון זה אינה חזקה: **אמר כורא.** זרע כור: ועי"ל כורא. וליקט זו כור והכניס לצינו דכיון דליכא הירווחה לא הוי חזקה דלא חשש זה למחות: **לא מחזקי בן.** אם החזיק אחד מהן בשדותינו אינה חזקה וצריך להזהר בשטריו דמחמת יראתן לא מיחו בהן: **ולא מחזקינן בהו.** שמתוך שהם עשירים ויש להם בתים ושדות הרבה מניחין בני אדם לדור צנתיהם ושותקים ושמהים כדי להשציח קרקע שלהם וימלאום מתוקנים וגם למחות אינן חוששים לפי שזרוע יטלו את שלהם כל זמן שירצו. וי"מ לפי שעסוקין בצרכי צבור אין יודעין מי מחזיק בשלחן ולא נהירא: **הגדרות אין להן חזקה.** גדרות כאן וכל דבר המהלך דדרכים ובשווקים שיכול לומר מעצמו נכנס או אחת הכנסתם לצימן והחזקת זו אינה חזקה ואין יכול לומר לקוח הוא צדיד והעצדים מהלכים הם בכל מקום ומתן דיש להם חזקה: ומשני הא דאמר ר"ל אין להן חזקה ה"מ לאלתר שהמחזיק בהן צביחו אין יכול לטעון לקוח הוא צדיד בלא עדים ובלא ראיה כשאר מטלטלין שאין יכולין להלך ואין עשוי להשאל ולהשכיר דנאמן בהן לומר לקוח הוא [צידין] הוציל וישנו צביחו דשאר מטלטלין הוי חזקה לאלתר דהמחזוק בהן יכול לטעון שלי הוא שלקחתיו אצל י ש [וא] לידעדים ולגדרות חזקה לאחר ג' שנים שהיה לו לזה המערער למחות ולא מיחה: **אמר רבא.** עבד כנעני קטן המוטל צעריסה: **יש לו חזקה לאלתר.** אם החזיק זו אחד ואמר לקוח הוא צדיד נאמן הוציל ואין יכול להלך ולא דמי לגדרות וגם אין עשוי להשאל ולהשכיר: **פשיטא.** דודאי מעצמו לא הלך: **דעיילא אימי.** דעבד צבית אותו המחזיק תדיר: **אימיה עיילתיה.** ושכתמיה שם דהשתא היינו גדרות: **הני עיזי דאכלו חושלא.** שעורים קלופים שנכנסו בשדה ו[וראן] אותה תבואה השטוחה שם לשמש וקיימאן לן [ג"ק טו:] שן מועדת היא לעולם וכי הויא ברשות הניזק נזק שלם משלמת ואין עדים מעידין מה אכלו מעט או הרבה וטוען בעל השדה כי הרבה אכלו יותר מכדי דמיהן של עזים הללו: **יכול לטעון עד כדי דמיהן.** של עזים מ"ט מיגו דיכול למימר בעל השדה לקוחין הן צדיד דהא תפיס בהו ומהימן כי קאמר נמי כך וכך אכלו מהימן. וקיימאן לן האי מהימן בשבועה אצל בטפי מכדי דמיהן דליכא מיגו לא מהימן אלא בעדים: **והאמר ר"ל כו'. ואמאי יכול לטעון עד כדי דמיהן הא ליכא מיגו דלא מזי למימר לקוחין הן צדיד: שאני עיזי.** דאע"ג דגדרות ניהבו כיון דמסרי לרועה מתוך שמשותה הן יותר מאילים וכבשים ואין אדם יכול להחזיק בהן דרך לפיכך יש להן חזקה: **והאיכא צפרא.** שהולכים יחידות מבית הבעלים עד בית הרועה: **ופניא.** שהרועה מציאן מן השדה עד תוך העיר וכל אחת הולכת מעצמה לבית הבעלים: **עייעי.** ישמעאלים גנבים: **מידא לידא משלמי.** מיד הבעלים ליד הרועה שחרית ומיד הרועה ליד הבעלים ערבית ואין הולכות יחידות כלל: **גיר.** חרישה כדכתיב גירו לכם גיר (הושע י): **רבי ישמעאל סבר גיר לא הוי חזקה.** אלא גמר פירי הלכך נריך ג' חדשים בראשונה וג' באחרונה דבהכי גדל פרי כל זכרו וי"צ חדשים באמצע דבעינן רלופין: **ורבי עקיבא סבר גיר הוי חזקה.** הלכך כחדש אחד סגי כדי לעשות גיר: פ"י

קלותות: דמסירי לרועה. ויש להן שמירה משום הכי כשהן ברשות של זה יש להן חזקה דליכא למימר דמאחרני גינהו: צפרא ופניא. דאולי לחודיהו לרועה והדרי לביתיהו בלא שמירה ובדין הוא דלית להו חזקה דאיכא למימר מנפשייהו אולי התם ואחזיק בהו. ומשני בנהרדעא שאני משום דכתיבי טייעי כלומר גנבים ישמעאלים לא שביק לגדרותיהו למיול

עין משפט ונר מצוה

גמ' א מיי פ"יד מה' טוען הלכה ו סמג עינין לה טו"ש"ע ח"מ סי' קמט עתק טו:

ב ב מיי' שם פ"ב ה' טו סמג עינין לה טו"ש"ע ח"מ סי' קמא ע"י:

בא ג מיי' שם ה' י עינין כהשנות ובמ"מ טו"ש"ע שם עתק יא:

בב ד ה מיי' שם ה' יא טו"ש"ע שם עתק י:

בג ד מיי' שם ה' ט טו"ש"ע שם פ"י ג' ט טו"ש"ע שם פ"י:

כד ה מיי' שם ה' יא טו"ש"ע שם עתק י:

כה ה מיי' פ"י' שם הלכה ב סמג שם טור ח"מ סי' קמט:

כו ט מיי' שם פ"י ג' א סמג שם טו"ש"ע שם עתק סי' א' עב ע"י סא: ס"א וסי' שם הלכה ד וסמג שם י ב מיי' שם הלכה ט ס' קלה טו"ש"ע ח"מ סי' קלה ע"י:

כז ט מיי' שם ה' ג סמג שם טו"ש"ע ח"מ עב ע"י:

כח ז מיי' שם ה' ג סמג שם טו"ש"ע ח"מ עב ע"י:

כט ז מיי' שם פ"י ה' ג סמג שם טו"ש"ע שם עתק כ"א וסי' קלה עתק א וצ"ב

כלפס עוד כמחזקות ט דף קח: ובשביעות פ"ו דף ש"ד:

רבינו גרשום (המשך)

אכלי ליה ומשום הכי חתק ולא איכב' שהדו בשתיקתו: אכלה ג' שבוע ערלה. דהכי כגון שהיו בה נטיעות ושנה ראשונה טעון פירות מקצתן והיו ערלה ובשנה שניה טענו אחרים ובשלישית אחרים דכולהו היו ערלה אינה חזקה דהאי דשתיק בעל השדה לבהמות אינה חזקה דמסיי' ואכל הוה ולא אכלה נאכילת בני אדם: ג' שבוע שלא החזיקין עד שהגדילו התבואה אלא היה קרצוה כשהיא שחת ומאכילת לבהמות אינה חזקה דמסיי' ואכל הוה ולא אכלה נאכילת בני אדם: ג' שבוע שלא החזיקין עד כלומר אם אותה קרקע עומדת סמוך למחזאו ששעירים היו וזורעין שדוריתן למאכל בהמתן אי לא מיחה הויא חזקה: והי' מחזקה שפחותה היא יותר מבית השולחין שפחותה היא וקבועה כבבירה זו שאינה מקבלת מים כך אין ניכרין ג' המים ואין יכולי' להשקותה ואינה מוציאה פירותיהם אם החזיק בה אדם ג' שבוע אינה חזקה הוראיל שאין בה שום לחלוחית לא חשש למחות: אפיק כורא ועי"ל כורא. שאין מוציאה כי אם כעין שזורעין בה ולא יותר אינה חזקה דלא חשש למחות הוראיל ואין מורויה בה: והני דבי ריש גלותא אם מחזיקין בקרקעות שלטו ג' שבוע אינה חזקה דבשביל כבודן שתקי אנשי: ולא מחזקינן בהו. בשדורתם ג' שבוע דמשום דגרשיהם גינהו שתקי אי גמי משום דטרידי בטרוד צבור ולאו דיצי רמח: והעבדים שיש להם חזקה. מי שמחזיק בהם ג' שבוע: הגדרות בה: והני להם חזקה. כגון צאן ובמהה שאם החזיק בהן אינה חזקה משום דיש בהם רוח חיים דאיכא למימר מאליהם הלכו אצלו והחזיק בהן גבי עבדים גמי איכא למימר מאליהם הלכו אצלו והחזיק בהן ואמאי יש להן חזקה: אמר רבא אין להם חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר ג' שבוע: דקתני בהמה גבי עבדים ובגי גדרות בהמה דקה דאין להם שמירה כל כך אין להם חזקה אבל בהמה גסה דיש להן שמירה יש להם חזקה לאלתר דמצי אמר אחת מכרת לי: קטן עבד יש לו חזקה. משום דליכא למימר איהו אויל לתמן: (ג) אית ליה אימא לא מנשיא ברא ומבאימא גבי האי ב' מיים או י' ולא מיחה יש לו חזקה: חושלא. שעורין:

^[1] אולי צ"ל והא דלא קמי בהמה גסה בעדים משום דקוקא גבי גדרות דבהמה דקה וכו' אין להם חזקה לאלתר אכל בהמה גסה וכו'. (ג) צ"ל ל"ז דלית ליה אימא וכו' קמ"ל אימא לא מנשיא ברא כו'.